

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 26.

1919 a.

Sisu: 1. Välisministri kohustetäitja walimine. — 2. Põhiseaduse komisjoni walimine. — 3. Rahwaerakonna rühma ettepanek seadusandlikule delegatsioonile antawa juhatuskirja kohta. — 4. Asutawa Kogu kodukord — I lugemisel. Wastu wõetud.

Asutawa Kogu koosolek 4. juunil 1919 a. kell 5 p. 1. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab Asutawa Kogu abimees **A. Birk**.

Sekretääri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**, wahepeal sekretäär **H. Martna**.

P ä e w a k o r d:

1. Välisministri kohustetäitja walimine.

2. Põhiseaduse komisjoni walimine.

3. Rahwaerakonna rühma ettepanek seadusandlikule delegatsioonile antawa juhatuskirja kohta.

4. Asutawa Kogu kodukord — I lugemisel.

Koosolek algab kell 5.29 min.

Juhataja **A. Birk**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Kas soovitakse päewakorda täiendada ehk muuta? Ettepanekuid ei ole. Panen siis selle päewakorra hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on päewakord vastu wõetud. Siis läheme 1. päewakorra-punkti juurde.

1. Välisministri kohustetäitja walimine. Tähendan, et välisministri kohustetäitjaks on üles seatud akl. Jaan Tõnisson. Kas

soovitakse teisi kandidaate nimetada? Teisi kandidaate ei ole. Kas tehakse ettepanekuid hääletamise korra kohta? — Ei tehta? — Et ettepanekuid ei ole, siis panen hääletamisele awalikult. (Hääletatakse ja loetakse hääli.) 40 häälega, 15 wastu ja 13 erapooletuks jäämisel on akl. Jaan Tõnisson walitud välisministri kohustetäitjaks.

2. Põhiseaduse komisjoni walimine. Teise päewakorra punkti all on mõeldud seda, mis juba celmistest arutamistest teada, ni-

met, et wabariigi walitsemise ajutine kord välja töötatud ja siin vastu wõetud, nüüd oleks tarwilik alaline põhiseaduse komisjon. Juhatus poolt on ettepanek, et see komisjon saaks niisama rohkearvuline, nagu enne, nimelt jagajaks kaheksa wõtta, sest kaheksa oli ka enne jagajaks wõetud. Teisi ettepanekuid ei ole, ma arwan siis, et juhatus poolt on vastu wõetud. Palun sekretääri teatada, kui palju igast rühmast liikmeid tuleb.

Abisekretäär H. Raudsepp: Eesti sotsiaaldemokraatlise tööliste partei poolt 5 asemikku, tööerakonna poolt — 4, rahwaerakonna poolt — 3, maaliidult — 1, sotsialistidelt-rewolutsionääridelt — 1 ja kristlik-rahwaerakonnalt — 1.

Juhataja **A. Birk**: Palun rühmi kandidaate nimetada.

A. Weiler (töer.): Ma panen ette tööerakonna poolt Anderkopp, Olesk, Kalbus ja Seljamaa.

P. Põld (rhw.): Rahwaerakonna poolt panen ette Parts, Einbund, Westholm.

H. Kruus (sr.): Sotsialistide-rewolutsionääride poolt panen ette Loorits.

J. Lattik (kristl.): Kristlik-rahwaerakonna poolt panen ette härra Kann.

A. Jürman (maal.): Maarahwa liidu poolt panen ette härra Uluots.

M. Martna (sd.): Eesti sotsiaaldemokraatlise tööliste partei Asutawa Kogu rühma poolt panen ette Jans, Asson, Kurs-Olesk, Wain, Ast.

Juhataja **A. Birk**: Kõik rühmad on kandidaadid nimetanud. Panen komisjoni selles kokkuseades hääletamisele. Kui ettepanekuid hääletamise korra kohta ei ole, siis panen en-block hääletamisele (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid walitud.

**3. Rahwaerakonna
rühma ettepanek
seadusandlikule
delegatsioonile
antawa juhatus-
kirja kohta.**

III. päewakorrapunkt on rahwaerakonna rühma ettepanek seadusandlikule delegatsioonile antawa juhatuskirja kohta. See projekt wõi eelnõu oli hommikul wälja jagatud. Kes weel ei ole saanud, wõib siit saada sekretääri laua pealt.

J. Tõnisson (rhw.): Rahwaerakonna rühm on selle juhatuskirja eelnõu walmistanud selles mõttes, et oleks otsekohe wõimalik delegatsiooni ellu kutsuda, kui juhatuskiri wastu wõetakse. Meil on tarwis sellega rutata, sellepärast, et meie riigi seadusandline tegewus muul teel eisaa areneda, kui Asutawa Kogu kaudu. Asutawal Kogul on aga oma otsekoheste ülesannetega nii palju tegemist, et wõimatu on temal nüüd seadusandlist tegewust jookswa riigielu korraldamiseks oma peale wõtta. Muidu jääwad suuremad ülesanded, põhi-seaduse walmistamine, maauuenduse aluste loomine, tähtsate sotsiaalsete uuenduste aluste kindlaksmääramine selle jookswa seadusandlise töö warju. Seda olla ei tohi. Meie riik tarwitab aga just nüüd riigikorra loomise ja arendamise ja sõjaolekust normaali elule ülemineku ajal just kõwendatud ja kiirendatud seadusandlist tegewust. Ei wõiks nüüd mitte ühte nädalat wiivitada, et seda seadusandlikku delegatsiooni tööle saada. Selle juures on nüüd rühm silmas pidanud, et meil wist ei ole tarwis sellele seadusandlikule delegatsioonile ei tea kui täielikku ja põhjalikku põhikirja luua, waid tarwis on ainult üldistes joontes ära tähendada see alus, mille peal delegatsioon peab töötama, ja need piirid, milles ta wõib oma tegewuses liikuda. Siin on nüüd ainult kõige tarwilikumad teed üles antud, esimesed ülesanded lühidalt ära tähendatud. Selle järele oleks delegatsioon õieti kitsas wõi väikene parlament, kus alulduksid kõik seadusandlised funktsioonid, mis seadusandlisel kogul on. Seal on kõige pealt seaduste wäljaandmine, riigi eelarwe läbiwaatamine ja kinnitamine, seadusliste määruste maksmapanemine. Meil on põhiseaduses silmas peetud, et Asutawal Kogul, kui seadusandlisel asutusel, on õigus seadusi ja määrusi wälja anda. See funktsioon jääks sellele delegatsioonile, niisama ka riigi eelarwe läbiwaatamine, laenude tegemine ja raha üle otsustamine. Siis weel parlamentiline

walwe walitsuse tegewuse kohta, misjuures temal arupärimise õigus on. Nii ei tarwitseks kõike seda Asutaw Kogu mitte oma peale wõtta, mis temalt nii palju aega ära wõtaks ja mis Asutawat Kogu sunniks üldiseid koosolekuid liig sagedasti pidama, mislābi omakorda jällegi Asutawa Kogu komisjonide töowõimalus wāhendataks.

Kokkusead on nõnda, et see delegatsioon peab kaunis suur olema, et oleks wõimalik üksikuid alamkommissjone wõi erikommissjone asutada, üksikute seadusandliste kawatsuste läbiwaatamiseks ja et ka üldisel koosolekul oleks küllalt liikmeid, et seadusi nende lugemisel põhjalikult läbi waadata. Selles mõttes on arwatud, et peab olema 24 liiget, see on üks wiilendik Asutawast Kogust. Aga delegatsiooni presiidium wõiks wāiksem olla, et mitte korraküsimuste õiendamiseks liig palju tema liigete hulgast kinni ei oleks. Selles mõttes on juhatusse ainult 4 liiget arwatud: esimees, abiesimees, sekretäär ja abisekretäär. Asjaajamise korda uuesti looma hakata ei ole mõtet. Sest seadusandlik delegatsioon peab töötama täiesti parlamentliste eeskirjade järele. Selles mõttes oleks temale kõigeparem ja sündsam anda aluseks Asutawa Kogu kodukord, nii, kui see on wastu wõetud. Delegatsioon peab sellesama kodukorra tähenduste järele käima, kõik tema seadusandline tegewus peab parlamentliste nõuete kohaselt arenema, et iga seadus, mis wastu on wõetud, küllalt autoriteetlik oleks. Sest meie ei wõi arwata, et need seadused, mis nüüd wälja antakse, otsekohe jälle rewideerimisele tuleksid lähemal ajal, nõnda nagu arwati seda ajutise walitsuse dekreetidega. Siis ei wiil meie kunagi oma riigi asja lõpule. Need seadused, mis nüüd antakse, jääwad püsima ikka mõnda aega. Selles mõttes peawad nemad ka seadusandlise töö nõudeid rahuldama ja peaks see kord, milles see delegatsioon töötab, wastama parlamentlisele korrale. Ei ole siis ka mitte tarwis seda kodukorda lihtsustada.

Koosolekud peawad awalikud olema ja on soowitaw, et ajakirjanduse asemikud osa wõtaksid ja et koosolekutel rahwast leiduks pealtkuulajatena, keda see asi huwitab. Igatahes tulewad ka koosolekute kinniseks kuulutamise kohta kõik need määrused tarwitusele wõtta, mis Asutawa Kogu kodukorras ära tähendatud. Delegatsioon peab töötama nii hästi Asutawa Kogu koosolekute ajal, kui ka

waheajal, et tema mitte oma ülesandest kõrwale ei jääks, kui Asutaw Kogu töötab, sest nii palju leidub ikka delegatsioonil aega, et muu töö kõrwal ka seda täita wõib.

Kestuseks oleks sellel seadusandlikul delegatsioonil aeg, kunni Asutaw Kogu tema tegewuse lõpetab, ehk uus seadusandline koda — tulewane riigipäew — kokku astub.

See on tõesti õige lihtne kodukord. Aga kui teie waatate, sisaldab tema kõike, mis seadusandliku delegatsiooni organiseerimiseks tarwis läheb. Ja kui teie tahate neid walmistetuid töid, see on — ajutist walitsemise korda ja meie Asutawa Kogu kodukorda aluseks wõtta, mille järele see delegatsioon oma tegewuse peab läbi wiima, siis ei ole tõsist wadjadust wäga pikka juhatuskirja walmistada. Wist oleks rutulsus ja kiire tegewusse astumise tarwidus nii suur, et meil mitte ei maksa nii palju aega selle peale ära kulutada. Muidugi ei waidle mitte rahwaerakonna rühm selle wastu, kui see eelnõu tahetakse anda komisjoni kätte. Oleks aga wäga hea, kui see komisjon saaks seda õige ruttu läbi waadata ja ruttu oma aruande ette paneks, misjuures siin wist wõidakse kohe seisukohta wõtta, kas komisjonile ülesandeks tehakse wõimalikult täielik kodukord ehk juhatuskiri walmistada, wõi lepitakse wõimalikult lühikese juhatuskirjaga, mis sisaldaks neid tarwilikka aluseid, mille peal delegatsioon saaks oma tööd alustada ja jätkata. Selle järele teaks komisjon seisukohta wõtta. Isiklikult soowitaksin, et selle kodukorra walmistamise peale mitte palju aega ega jõudu ei kulutataks, sellepärast, et kui meil need alused, millede peal Asutaw Kogu töötab, iseenesest kindlad on ja Asutawa Kogu tahtmine kindel, et delegatsioon ruttu peab töötama, siis on see küllalt tagatiseks, et delegatsioon ilma üksikasjaliste juhatuskirjadeta ajanõuete kohaselt saab töötama.

J. Seljamaa (tõer.): Ajutises walitsemise korras wõttis Asutaw Kogu paragrahwi wastu, et tema moodustab jookswa seadusandliku töö jaoks seadusandliku delegatsiooni. Selle seadusandliku delegatsiooni juhatuskirjana näeme täna rahwaerakonna rühma poolt ettepaneku Asutawale Kogule, kus soowitatakse seda juhatuskirja, kui wõimalik, juba täna sel koosolekul wastu wõtta. Mina ei

taha sisuliselt tema arutamisele asuda, waid tahan paari sõnaga teatada, et meil ei ole mitte tarwilik seda täna sel koosolekul arutamise alla wõtta, sest see ei kergendaks mingil wiisil ei Asutawa Kogu, ei seadusandliku delegatsiooni tööd. Meie peame kõige pealt silmas pidama meie kodukorda, mille järele ei ole wõimalik nii tähtsaid ettepanekuid wastu wõtta ainult esimese lugemise järele. Kui Asutaw Kogu tahab oma tööd täna ehk homme lõpetada, siis ei ole wõimalik, kuigi seda täna arutamise alla wõtta ja homme jätkata, enne Asutawa Kogu laialiminemist seda juhatuskirja wastu wõtta ja ellu wiia.

Teiseks leian mina, et selle juhatuskirja esimeses osas on niiwäärt tähtsusega küsimusi üles seatud, mida meie pealiskaudse ehk lühikese arutamise järele ei wõi wastu wõtta. Need küsimused § 1. nõuawad õige põhjalikku läbikaalumist, arutamist ja otsustamist. Ja mina arwan, et nende küsimuste juures meil kaunis palju mõttelahkuminekuid wõib tulla. Ma arwan, et see juhatuskiri, mille järele seadusandlik delegatsioon peab töötama, mitte ei peaks mõne liikme poolt kokku seatud pealiskaudne, kolme-nelja punktiga äratähendatud eelnõu olema, waid isiklikult arwan, tema peaks põhjalikumalt välja töötatama.

Kõike seda arwesse wõttes, teen ettepaneku seda juhatuskirja siin üksikasjalise arutamisele mitte wõtta, waid põliseaduse komisjoni edasi anda ja temale ülesandeks teha, niipea, kui wõimalik, põhjalikumalt väljatöötatud eelnõu Asutawale Kogule ette panna. Ma arwan tähtaega määrata oleks üleliigne, sest tähtajaga ei suudaks meie seda tööd mitte kiirendada.

Juhataja A. Birk: Korra kohta on ettepanek tehtud juhatuskirja eelnõu anda väljatöötamiseks põhiseaduse komisjoni.

M. Kurs-Olesk (sd.): Ma tahtsin ainult tööerakonna poolt tehtud ettepanekut teatada; pikemalt selle juures peatada ei ole enam tarwis.

Juhataja A. Birk: Siin on sõna wõetud selle eelnõu komisjoni andmise poolt. Soowitakse veel sõna wõtta selle wastu? — Sõnawõtjaid ei ole. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawana amusega wastu wõetud.

4. Asutawa Kogu Järgmine päewa-
kodukord — I lu- korra-punkt on Asu-
gemisel. tawa Kogu kodukord
esimesel lugemisel.
Eelmisel koosolekul jäime peatama § 59.
juures.

Kodukorra komisjoni aru-
andja **K. Wirma** (loeb): § 59. On
hääletamisel üks ettepanek, siis loetakse
hääli „poolt“ ja „wastu“ ja tunnistatakse
ettepanek wastuwõetuks, kui ta hääli
rohkem „poolt“ kui „wastu“ sai, erapoo-
letuks jäänutest hoolimata.

On hääletamisel mitu ettepanekut, siis
hääletatakse kõik ettepanekud ainult
„poolt“ ja tunnistatakse see ettepanek
wastuwõetuks, mis kõigesuurema abso-
luutse enamuse sai. Ei saanud aga ükski
ettepanek absoluutset enamust, siis hää-
letatakse kõik ettepanekud uuesti, kuid
juba „poolt“ ja „wastu“ ses järjekorras.
kui nad enamuse järele esimesel korral
hääli saanud ja tunnistatakse wastuwõe-
tuks see ettepanek, mille „poolt“ antud
hääletarw, kui neist „wastu“ antud hää-
led maha arwatud, kõigesuurem on. Ei
saanud ka sel teel ükski ettepanek enam
„poolt“ kui „wastu“, siis loetakse küsi-
mus sel korral otsustamatuks.

Märkus. Kui $\frac{1}{2}$ koosolijatest liigetest
nõuab ettepaneku wastuwõtmist abso-
luutse hääleteenamusega, siis otsustatakse
ettepanek teisel koosolekul. Kuid kui ka
teisel koosolekul ettepanek absoluutset
hääleteenamust ei saa, siis loetakse ta
wastuwõetuks ka relatiivse koosolijate
hääleteenamusega.

J. Tõnisson (rhw.): Siin tuleks
lauses, „mis kõigesuurema absoluutse
enamuse sai“, sõna „absoluutse“ maha
kustutada, ja selle asemele panna sõna
„wõrdlemisi“ ehk „relatiivsel“. Juba eel-
pool oli öeldud, et meil iga otsuse maksmä-
panemiseks vähemalt pool kwoorumist
peab olema, nõnda et siin ainult üks
absoluutne enamuse võib olla. Selles mõt-
tes tugini oma ettepaneku.

Juhataja A. Birk: On ettepanek
tehtud teisest lõikest, kolmandast reast
sõna „absoluutse“ välja jätta.

Aruandja K. Wirma: Asi on see,
ma nüüd ei tea, kas see ettepanek käib
ainult esimese „absoluutse“ kohta, või mõ-
lemite juhtumiste kohta. (Wahelhüüe:
Kolmandas reas ainult välja
jätta sõna „absoluutse“.) Tähen-

dab teine „absoluutse“ jääb sisse, nii wä-
hemalt kõneldi. Seega ei ole see asi iga-
tahes selge, kuidas see järgmine ettepa-
nek saab siis absoluutse enamuse; kui
juba järjekindel tahetakse olla, siis peaks
mõlemad korrad maha tõmbama.

(**H. Martna** (sd.): Mis kõige-
suuremasse enamusse)...

Juhataja A. Birk: Palun kõne-
tooli, muidu stenografistid ehk ei kuule.

H. Martna (sd.): Minule paistab,
et ainult üks enamuse võib olla ja sellepä-
rast peab siin panema „mis kõigerohkem
hääli on saanud“.

A. Rei (sd.): Kui sõna „absoluutse“
välja jätta, siis muidugi tuleb ühineda
härä Martna ettepanekuga. Siis ei või
rääkida kõigesuuremast enamusest. See
on sel puhul, kui sõna „absoluutse“ välja
jätta ja siis, kui ta juba välja jätta, siis
peaks ettepaneku wastu võtma „mis
kõigerohkem hääli sai“. Terwe järgmise
lause mõte kaob ära korraga, kui ei saa
üks ettepanek absoluutset enamust, ja
hääletatakse kõik ettepanekud uuesti.
Kui on ettepanek wastu võetud, mis sai
kõigerohkem hääli, siis ei ole järgmisel
lausel mingit mõtet; siis võiks järgmine
lause nii wormuleerida: „kui see ettepa-
nek aga mitteabsoluutse enamuse sai jne.,
siis tuleb uuesti hääletada jne.“ Ma ei tee
mingit ettepanekut, waid juhin selle peale
tähelepanu.

Juhataja A. Birk: Nii siis on
ettepanek tehtud 2 lõikes, 2 lauses välja
jätta sõna „absoluutse“, kuna rhs. Martna
ette paneb ära jätta ka sõna „enamuse“
ja sõnad „mis kõigerohkem hääli sai“
selle asemele mahutada, muidu ei ole see
enamus selge, selle juures tuleks järgmine
lause järgmiselt redigeerida: „kui see aga
kõigerohkem hääli saanud ettepanek
mitteabsoluutse enamuse sai, siis hääle-
tatakse ta uuesti.“

J. Tõnisson (rhw.): Esimeses
osas peaks ikkagi nii olema, et kui ta
rohkem hääli poolt, kui wastu sai ja kui
pooltolijate hääle arw suurem on, kui
koosolijate arwust pool, see on siis abso-
luutne koosolijate enamuse. Meie peame
selgeks tegema, kas meie tahame abso-
luutset enamust või on relatiivsest ena-
musest küll, aga wist peaks seaduste
wastuwõtmise juures ikkagi absoluutne
enamus olema. Meil ei ole praktikas see

küll tarvilik olnud ja ei loeta, kas kwoorumis enamuse ikka poolt on, waid kui enamuse on olnud asja poolt, siis on see wastu wõetud, küsimata, kas erapooletuid maha arwates on jäänud siis terwest kwoorumis ikka poolt absoluutne enamuse. Seda ei ole meil kontroleeritud ja meie peame ise selgusele jõudma, mis meie tahame. Minu arwates peaks igal ettepanekul vähemalt pool hääli kwoorumis olema, see on absoluutne enamuse. Ma ei tea aga, kas Asutaw Kogu sellega päri on ja selle peaksime enesele selgeks tegema.

A. Rei (sd.): Nii palju, kui ma kuulnud, on see küsimus komisjonis palju peamurdmist sünnitanud ja see on tõesti keeruline, nii et mulle paistab, et see, mille juurde komisjon lõpuks on jõudnud, et see on natukene wist liig keeruline ja kõigi juhtumiste jaoks ei ole ta küllalt painduw. Niisugusel juhtumisel, kus suur hulk inimesi jääb erapooletuks, näituseks, kas waheaga teha pool- või weerandtundi, seal wõiwad 75 Asutawa Kogu liiget erapooletuks jääda ja 15 leiwad, et weerandtundi parem on, kui pooltundi, niisugusel juhtumisel wõiks see läbi minna; põhimõttelikult tähendust sellel ei ole, sundida ka ei wõi, et erapooletud seisukohta wõtaksid. Ma arwan, et komisjon, wõib olla, arutas niisugust wõimalust ja arwan, et komisjoni aruandja seletab seda. Kas ei oleks wõimalik wahet teha, kus Asutawa Kogu liikmed leiawad põhimõttelikult tähtsa olewat, et on tarwis absoluutset enamust nõuda, kas ei ole wõimalik ära määrata, et seaduste ja määruste juures peab absoluutne enamuse olema kwoorumis ja teatawa osa liigete nõudmise juures peab enamuse olema. Ma arwan, et oleks soowitaw, kui komisjon leiaks niisuguse tee, oleks soowitaw wormuleerida seda, et ta kõigi juhtumiste jaoks annaks painduwa määruse. Ma kardan, et see siin on üks kanooniline küsimus, mis on määratud põhimõttelikult seaduste jaoks, ja kõigetõsisemate asjade jaoks. Ma tunnistän, et see küsimus väga raske on, hea on soowisid awaldada komisjonile, tegelikus töös ei tea, kas neid nõudmisi on wõimalik täita.

Aruandja K. Wirma: Lugu on see, et seda küsimust ei otsustatud mitte lihtsalt ära. Üksikuid küsimusi käsitades seati teataw arwamine üles, mida liikmed fraktsioonides arutasid ja siis esinesid komisjoni liikmed uuesti warustatult fraktsiooni arwamistega. Muuseas

oli komisjonile ette toodud mõne fraktsiooni esitaja poolt, et peaks tingimata absoluutne enamuse wastu wõetama. Teiselt poolt aga arwati, et see tarvilik ei oli ja lõppude lõpuks lepiti kokku selle märkuse juures, et siiski wõimalust anda teatud juhtumistel, kui üks kolmandik liigetest seda tahab, absoluutse enamusega otsused wastu wõtta. See küsimus oli arutamisel ja siis käsitati muuseas seda küsimust just niimoodi, nagu herra Tõnnisson käsitas, et kuidas wõib olla, et kolmest ettepanekust kaks absoluutse enamuse saawad. Niisugune juhtumine on siiski wõimalik. Ma ei tea küll, kas meil just niisugune juhtumine wõib olla, aga üldse on ta wõimalik. Näituseks wõtame, et on kolm ettepanekut: üks on 100 marka, teine tuhat marka ja kolmas 500 marka mingi asja eest. Need, kes 100 marga poolt hääletasid, jäid vähemusse, teine ettepanek oleks 1000 marka, see sai wähese absoluutse enamuse; kui 45 anti ühelt poolt, 55 teiselt poolt ja kui nüüd see, kes andis 55 poolt, näeb, et ta südame-tunnistus hakkab waewama, et wõib olla ta ehk palju pakkus ja selle juures lepib nendega kokku, kes 100 marka andsid ja üks osa nendest, kes hääletasid 1000 poolt, hääletawad nüüd 500 poolt ja seal tuleb siis see, et siin 55 on ja seal 65 wõi 75. Niisugune juhtumine on teatud wiisil wõimalik, ma ei tea, kas meie kogu nii järsku muutuda saab — see on kogu enese otsustada. Aga see on wõimalik, seda wõimalust on ette nähtud ja tegelikult ei sega see sugugi asjade üldist käiku. Sel juhtumisel, kui üks ettepanek absoluutse enamuse saanud, siis on tema wastu wõetud ja siin ei ole teataw seisukord sugugi eitaw.

P. Põld (rhw.): See paragrahw on muidugi väga keeruline. § 57. on öeldud, et otsus tehtakse liht häälteenamusega. See on nüüd isesugune juhtumine, sest hääletatakse ainult poolt, kui teataw hulk ettepanekuid hääletamisel on. Harilikult on nii, et kui üks ettepanek absoluutse enamuse saanud, siis teisi enam ei wõeta hääletamisele. Märkuse kohta tahaks ma ka midagi öelda. Siin on: „kui üks kolmandik koosolijatest liigetest nõuab ettepaneku wastuwõtmist absoluutse häälteenamusega, siis otsustatakse ettepanek teisel koosolekul.“ See on iseenesest üks ettepanek, millest mina küll aru ei saa. Kõigi ettepanekute kohta peab maksma üks määrus. Ei wõi ühe kolmandikule, kel wõiwad mingisugused ise-

hurwid olla, õigust anda sel wiisil tööd raskendama hakata. Hääletamise korra kohta peab igal juhtumisel kindel kord olema ja mina arwan, et see märkus tuleb maha wõtta.

Aruandja K. Wirma: Lugu on see, et selle märkuse kohta tuleb öelda, et see tarwitamisele tuleb erakordsetel juhtumistel. Näituseks, kui sajast liikmest ainult 20 hääletawad ja 80 neist erapooletuks jääwad, nimelt hääletawad seal 11 poolt ja 9 wastu ja 80 jääwad erapooletuks, sellel juhtumisel wõib üks kolmandik nõuda, et asi täna ära otsustatud ei saaks, waid järgmisel koosolekul. Niisugusel juhtumisel, kui kõik kaasa hääletawad, siis niisugust juhtumist ette ei tule.

J. Tõnisson (rhw.): Kui meie tahaksime nõuda, et iga ettepanek absoluutse enamuse saaks, siis wõiks nii wormuleerida, et meie esiteks kohe ütleme, et ettepanek loetakse wastuwõetuks, kui ta pool koosolijate liigete häälest saab. Arwatakse, et see raske oleks, siis wõiks tõesti siia üles jääda, nagu esimeses pooles öeldud on. Siia wõiks märkus tähenduseks juurde lisada, et kui kolmandik koosolijatest liigetest nõuab absoluutset häälteenamust, siis otsustatakse ettepanek sel teel, et tunnistatakse wastuwõetuks ettepanek alles siis, kui ta vähemalt poole koosolijate liigete häälteenamise sai. Nii siis ei tohiks asi mitte teiseks korraks jääda.

Siis oleks lugu harilikult nõnda, et otsused wõetakse relatiivse häälteenamusega wastu, aga kui üks kolmandik liigetest selle wastu protesteerib, siis wõetakse absoluutne häälteenamus ja see parandab ära, et liig wäike enamuse mõõduandew ei ole. See märkus tuleks teksti panna ja tuleks ära jätta see, et ettepanek teiseks korraks edasi liikatakse, seda ei ole sugugi mitte tarwis.

K. Parts (rhw.): Siin toowad segadust just sõnad: „kõigesuurema absoluutse enamuse.“ Minu arwates ettepanekud, mis on saanud absoluutse häälteenamise, tulewad wastuwõetawaks lugeda. Siin ei ole mitte üksinda jutt seadusandmisest, siin on ka tihti tegemist juhtnööride andmisega walitsusele, ja iga ettepanek, mis on saanud absoluutse enamuse, tuleb wastuwõetawaks lugeda. Ütleine, ühe ettepaneku poolt on 90, teise ettepaneku poolt aga wast 75, mõlemil kordadel umbes 15 hääle wastuolekul. Sel juhtumisel tulewad mõlemad ettepanekud wastuwõetawaks lugeda.

Näituseks, wõiks maaküsimuses, ütleme, ette tulla, et ühed tunnistawad, maa peab natsionaliseeritud saama ja ilma tasuta natsionaliseeritud ja teine jagu soovib, et maa peab natsionaliseeritud saama ja kujutame enesele ette, et mõlemitel ettepanekutel oleks enamus, aga teisel suurem enamus. Ma mõtlen, näituseks, ühes wormelis on mõte sisse toodud ja teises wormelis see mõte on täiendatud ja tuleb enne arutusele, sellepärast, et ta enne on ette pandud ja kui teine wormel, mis seda esimest täiendab, suurema häälteenamisega läbi läinud, siis ei tähenda see veel seda, et esimene läbi kukkunud on. Minu arwamise järele tuleks lihtsalt need kaks sõna „kõigesuurema“ wälja jätta.

A. Rei (sd.): Rhs. Parts'i parandus teeks selle paragrahwi wast küll selgemaks ja wastuwõetawamaks, kuid ma usun siiski, et võimalik on ka niisugune juhtumine, kus komisjon tarwiikuks on leidnud panna sõnad „kõigesuurema absoluutse enamuse.“ On juhtumisi, kus mitmetest ettepanekutest wõiwad saada paar tükki absoluutse enamuse. Ma arwan, et seda wõiks ju teha nii, et esiteks redigeeritakse nii: „on hääletamisel mitu ettepanekut, siis hääletatakse kõik ettepanekud ainult poolt ja tunnistatakse see ettepanek wastuwõetuks, mis kõigesuurema absoluutse enamuse sai“, siis „kõigesuurema“ maha jätta ja wastu wõtta „mis kõige rohkem hääli sai.“ Aga ma arwan, et seda ei ole waja teha, see on harukordne juhtumine ja igakord see ei takista mitte seda ja ei oleks ka hädaolitu olemas, kui nüüd esimene sai absoluutse enamuse ja kui juhataja kategooriliselt teisi ettepanekuid hääletamisele ei lase. Mina arwan aga, et niisuguste harukordsete juhtumiste jaoks ei maksa seda seadust nii keeruliseks teha ja sellepärast wõib jätta need sõnad ka suurema südamerahuga maha. Ja meie ise teame, et kuigi on harukordne juhtumine, kus on võimalik, et teine ettepanek saab siin enamuse ja wõib olla suurema absoluutse enamuse, on nõnetaw seaduse interpreteerimise juures see, et ka seda peab hääletama igaks juhtumiseks. Mis puhtub märkusesse, siis on ses märkuses üks parandus tarwilik. Kui üks osa liigetest nõuab, et ettepanek wastu wõetakse absoluutse enamusega, siis otsustatakse ettepanek teisel koosolekul. Rhs. Tõnisson pani ette, et mitte teisel

koosolekul, waid selsamal wõib ju otsustada, et kui üks kolmandik koosolekust nõuab. Siis wõiks nii wiisi wormuleerida, et kui üks kolmandik koosolijatest liigest nõuab ettepaneku wastuwõtmist absoluutse hääleteenamusega, siis wõetakse uus hääletamine ette. Kui see hääletamine mitte soowitawaid tagajärgi ei anna, wõetakse uus hääletamine ette teisel koosolekul. (J. Tõnisson (rhw.): L ä b i k u k - k u n n d !) Meil on 100 Asutawa Kogu liiget siin koos. Esimesel juhtumisel saab ettepanek hääletamisel 40 poolt ja 20 wastu ja 40 on erapooletuteks jäänud; teisel juhtumisel otsustab mõni tema kasuks, 45 poolt wõi 20 wastu ja 35 jääb erapooletuks, ei ole ta ikkagi absoluutset enamust saanud, aga relatiivse enamuse sai, nõnda et teda tagasi lükata ei wõi. See ei tähenda, et ühel kolmandikul on õigus tagasi lükata, siis ei tea ma ka öelda, mis sellel juhtumisel saaks. Ühel kolmandikul on muidugi õigus nõuda, et teatawal juhtumisel mõni väga tähtis asi ei saaks liig rutuliselt ära otsustatud juhtumisel, kui suur hulk inimesi ei ole jõudnud enestele selgeks teha, kas nad poolt wõi wastu on, wõi jääwad erapooletuks. Et sellele ühele kolmandikule, kes tahab, et see asi saaks otsustatud selge enamusega, kindlustus anda, siis tuleb nii toimetada, et küsimus järgmisel koosolekul tuleb otsustamisele. Kui järgmisel koosolekul tagajärge ei ole, siis otsustatakse lihtsa relatiivse hääleteenamusega. Sellepärast, et kui meie ütleme, et üks kolmandik on nõudnud absoluutset enamust ja ei ole saanud ja ettepanek lükatakse edasi ja kui kahest kolmandikust üks kolmandik nõuab absoluutset enamust ja see asi sellepärast tagasi langeb, et ta absoluutset enamust ei ole saanud, sellepärast arwan, et rahwaesitaja Tõnisson'i ettepanekuga mitte nõusse jääda ei wõi. Sel juhtumisel, kui teised nõuawad absoluutset enamust, wõetakse teine uus hääletamine ette, kui uus hääletamine soowitawat tagajärge ei anna, siis hääletatakse ettepanek järgmisel koosolekul, kui ta ka seal ei leia absoluutset enamust, siis hääletatakse seda relatiiv hääleteenamusega.

K. Baars (töer.): Mina leian, et eelrääkijad ühekülgselt on seda asja arutanud, nad wõtawad ainult ühe jao sellest paragrahwist ja hakkawad seda arutama. Komisjoni liikmed on selle paragrahwi teatud mõttes kokku seadnud. Esimene osa ütleb, et ei tarwitata mitte absoluutset enamust, ja kui siis waidlema haka-

takse, siis peaks üldse esimese osa wastu waidlust tõstma. Ütleme, et hääletatakse poolt ja wastu ja tunnistatakse see ettepanek wastuwõetuks, mis rohkem hääli poolt sai ja ei loeta erapooletuid mitte. Sai keegi näituseks 25 häält poolt ja 15 wastu ja 50 erapooletut, siis loetakse ettepanek wastuwõetuks.

Nüüd peaks selle wastu otsekohe waidlema hakkama. (W a h e l h ü ü d e d : E i w a i e l d a.) Kuidas ei waielda? Nüüd ei teata, mis kätte saada tahetakse. (J. Tõnisson (rhw.): W a a t , s e e k o m m i s j o n i t ö ö e i o l e s e l g e .) Komisjoni töö on hea ja ei leia midagi, mis parandada tuleks, aga öelge parem, et ei mõisteta ettepanekuid teha. (Üldine n a e r .)

Juhataja A. Birk: Palun parandusi ja ettepanekuid kirjalikult teha; neid oli nii palju, et meeles pidada wõimatu on.

N. Talts (töer.): Mulle paistab ka niisama, et on asju, mida siin parandada tarwis oleks, kuna tegelikult see oleks täitsa ülearu. Mina, kui komisjoni liige, wõin järgmisi seletusi selle paragrahwi kohta anda: kui waidluse all olew osa sellest paragrahwist sai sisse wõetud, siis oli siin see mõte, et wõib olla niisugune juhtumine, et üks ettepanek sai 65 häält ja teine 63 häält, siis on muidugi absoluutne enamuse sellel, mis 65 häält sai ja järjekult saab ka see wastu wõetud. Kui seda ei peaks juhtuma, siis ei sega see mitte, kui meie selle märkuse sinna sisse jätame, see ei tee sellele paragrahwile mingisugust kahju. Mis aga puutub sellesse märkusesse, kus on öeldud, et kui üks kolmandik liigest nõuab ettepaneku wastuwõtmist absoluutse hääleteenamusega, siis otsustatakse ettepanek teisel koosolekul. See märkus sai just sel põhjusel sisse wõetud, et kui üks kolmandik liigest nõuab ettepaneku wastuwõtmist absoluutse hääleteenamusega, ja suur osa koosolijatest ei wõta hääletamisest osa, siis ei ole see ettepanek koosolijatele selge, ja sellepärast peaks antama wõimalus seda järgmisel koosolekul uuesti hääletada. Ma leian, et see ettepanek on täitsa ülearune. Kui ettepanek on juba hääletamisele pandud ja inimesed ei ole hääletamisest osa wõtnud, siis ei wõi meie neid mitte hääletamisele sundida. Inimesed istuwad siin koos ja kui on küsimus arutusel, siis oleks wõinud nad juba esimesel korral poolt ehk wastu hääletada, kui nad seda aga ei teinud ja erapooletuks jäid, siis ei aita ka uus hää-

letamine. Meie ei saa neid sundida, et nad uuesti hääletaksid. Mina leian, et kõik need parandused, mis on tehtud, täitsa asjata on.

K. Parts (rhw.): Eelkõneleja eksib, kui ta arwab, et absoluutse häälteenamusega võidakse siin mitmed otsused vastu võtta, mida kuidagi wiisi kokku mahutada ei saa. Kui peaks juhtuma, et siin mitu ettepanekut absoluutse häälteenamuse enesele koguwad, siis tähendab see seda, et need ettepanekud mitte kõik üksteise vastu ei käi, vaid üksteist täiendawad. Kui aga ettepaneku hääletamisel mitte kõik, vaid absoluutne enamus Asutawa Kogu liigetest osa võtab, sel juhtumisel on see terve Asutawa Kogu mõtteawaldaja ja sel juhtumisel ei ole mitte õigus niisugust otsust mittewastuwõetuks lugeda. Ütleme näituseks, kui üks ettepanek on 65 häält saanud ja teine ettepanek 63 häält, siis on mõlemad ettepanekud vastu võetud. Mitu üksteise vastu käiwat küsimust wõiwad ühel ajal Asutawas Kogus häälteenamusega otsustatud saada.

Aruandja K. Wirma: Lugu on see, mina ei saa aru nii, et kõigesuurem absoluutne enamus wõib ainult niisugusel juhtumisel tulla, kui, nagu ma esiteks seletasin, teatawad erakonnad selle waheajal ümber mõtlewad ja kiire kokkuleppe teewad. Ma ei taha tõendama hakata, et see nii juhtuda wõib. Aga mis puutub sellesse, et teatud ettepanek oma sees, nagu herra Parts seletas, teatud täienduse sisaldas, siis on igakord võimalik neid küsimusi lahutada ja iseseiswalt ette panna. Nii, et ma ei näe võimalust, et sel juhtumisel wõiks kaks absoluutset enamust tulla. Ainult niisugusel juhtumisel näen mina, mis ma näituses tõendasin ja sellepärast, et mina isiklikult niisugust võimalust näen ja et see komisjoni poolt on ette nähtud, siis jäägu see Asutawa Kogu enese otsustada, kas ta niisugust võimalust eeldab wõi mitte. Mis puutub täiendusse, siis selle vastu ei tohiks midagi olla, kui mina märkuse juurde veel ühe lisanduse teen. See lisandus on nimelt selles mõttes, et kui keegi nõuab seda, et see ei läheks mitte järgmisel koosolekul hääletamisele, vaid selsamal koosolekul tuleks uus hääletamine ette võtta, siis ühineksin mina selle ettepanekuga. Ma ühineksin, et märkuse juurde üks aste selles mõttes juurde lisataks.

A. Rei (sd.): Minu ettepanek käib järgmiselt: § 59. märkuse lõpp uuesti wor-

muleerida, kuid niisugusel kujul, et teda mitte ainult märkusena üles võtta, vaid paragrahwi osana ja esimese lõike lõppu. Ta on järgmine: „kui üks kolmandik koosolijatest liigetest nõuab ettepaneku wastuwõtmist absoluutse häälteenamusega, siis wõetakse uus hääletamine ette. Kui uus hääletamine absoluutset enamust ei anna, siis pannakse ettepanek järgmisel koosolekul uuesti hääletamisele. Kui tema ka seal absoluutset enamust ei saa, siis loetakse tema uue hääletamise järele wastuwõetuks ka relatiivse koosolijate häälteenamusega.“ Ma jätan küsimuse lahtiseks Asutawa Kogu otsustada, kas ükskord hääletada wõi kaks korda. Siis on mul veel kaks parandust ette panna: teise lõike lõpus tuleks wiimane lause wälja jätta... „ei saanud ka sel teel ükski ettepanek enam „poolt“ kui „vastu“, siis loetakse küsimus sel korral otsustamatuks.“

Ma ei näe temas õieti selget mõtet. Kolmandaks tuleks teise lõike lauses: „mis kõigesuurema absoluutse enamuse sai“ sõnad „kõigesuurema“ wälja jätta, nii et siis jääks „mis absoluutse enamuse sai“. Niisugune on minu parandus.

Aruandja K. Wirma: Ma ühinen ainult sellega, et teisest lõikest see wiimane lause wälja jätta, nagu ma ühinen selle osaga, mis kõneleb sellest, kui üks kolmandik nõuab absoluutset enamust, et siis selsamal koosolekul ta uuesti hääletamisele tuleks.

Kui on järgmisel koosolekul uus hääletamine koosolijate häälteenamusega, siis on lisatud juurde — „siis loetakse tema uue koosoleku järele ka wastuwõetuks relatiivse häälteenamusega“. Ma arwan, et see uus hääletamine wõiks väga hästi ühekordselt sündida. Sama ei ühine ma ka parandusega, wälja jätta sõnad „kõigesuurema“.

A. Rei (sd.): Mina isiklikult wõtan oma ettepaneku, kaks korda hääletada, tagasi. Kui eelmisel koosolekul kaks korda oli hääletatud, siis oli sellest küllali.

J. Tõnisson (rhw.): Mina aga toetan seda uuendust, just sel põhjusel, et kui häälteenamusega hääletati, siis on selge, et seda wõib ka muidu wastuwõetuks lugeda, aga kui uuesti hääletatakse, on koosolijad sunnitud otsustamiseks tingimata hääletama — jääb relatiivne häälteenamus. Nii, et selles suhtes oleks ometi tarwilik, seda lauset „uue hääletamise järele“ lahus hääletada.

Juhataja A. Birk: Ettepanekuid enam ei ole; ma loen tehtud ettepanekuid ette. Rhs. Parts paneb ette wälja jätta sõna „kõigesuurema“; see on ühine ettepanek rhs. Rei'ga. Teine on rhs. Rei ettepanek ja kõlab järgmiselt: Panen ette § 59. märkust järgmisel kujul wastu wõtta ja teda esimese lõike lõppu panna, mitte märkuse näol, waid paragrahwi osana: „Kui üks kolmandik koosolijatest liigetest nõuab ettepaneku wastuwõtmist absoluutse häälteenamusega, siis wõetakse uus hääletamine ette. Kui uus hääletamine absoluutset enamust ei anna, siis pannakse ettepanek järgmisel koosolekul uuesti hääletamisele. Kui tema ka seal absoluutset enamust ei saa, siis loetakse tema uue hääletamise järele wastuwõetuks, ka reatiivse koosolijate häälteenamusega.“

Teise lõike lõpust panen ette wiimast lauset wälja jätta. Panen ette § 59. teise lõike kolmandas reas wälja jätta sõna „kõigesuurema“.

See wiimane ettepanek on ka härra Parts'i ettepanek. Panen hääletamisele. Märkuse kohta käiw parandus on kõigesuurem, sellepärast arwan ma, et see märkus tuleb enne wastu wõtta. Komisjon ühines osa parandusega, mis härra Rei poolt tehti. Juhin selle peale tähelepanu. Nüüd on ainult hääletada see osa parandust, kas juurde panna need sõnad, mis tähendawad, et teisel lugemisel peale seda, kui ettepanek absoluutset häälteenamust ei saanud, siis weel kord uuesti hääletada, nimelt tulewad siin hääletamisele wahelpandawad sõnad „uue hääletamise järele“. (Hääletatakse, loetakse hääli.) 20-ni häälega, 5-ni hääle wastuolekul on see parandus wastu wõetud. (Hääletamise resultadi teadasaamisel saalis üldine naer ja hüüded: Wot nüüd absoluutne enamust!) Komisjoni aruandja ei ühinenud mitte selle parandusega, et wälja jätta teises lõikes kolmandas reas olew sõna „kõigesuurema“. See on rhs. Rei ja Parts'i ühine ettepanek. Kes on selle poolt, et see sõna wälja jätta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Nüüd tuleb see paragrahw muudetud kujul hääletamisele. Täheandan, et komisjon ühines teiste parandustega. Kes on selle poolt, et seda paragrahwi parandatud kujul wastu wõtta? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 59 wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): § 60. Liht ülemineku-wormelid hääletatakse enne motiweerituid.

Siin soowitakse ehk selgitust selle kohta, mis on need ülemineku-wormelid. Lugu on järgmine: Kui on päewakorras arupärimine, wõi mingisugune punkt ja seal kõneldakse selle üle ja tehakse ettepanek üle minna järgmise päewakorrapunkti juurde, siis ilma mingisuguste seletusteta oleks see liht ülemineku-wormel, aga kui seal mingisugune motiweerimine juures on, siis on see motiweeritud ülemineku-wormel. — See on muuseas niisugune punkt, mis Wene duuma kodukorda ka oli sisse wõetud.

K. Parts (rh.w.): Minu arwamise järele peaks see seisukord just wastuoks olema, et enne katsutaks, kas mitte motiweeritud ülemineku-wormelitega läbi ei saa, kus teataw juhtnõör antakse ja kus Asutaw Kogu seisukoha awaldab ja rühmad oma arwamistega nii lahku lähewad, siis ei jääks muud midagi üle, kui minnakse liht ülemineku-wormeli juurde ja minnakse selle abil üle. Aga kui nüüd liht wormeliga peale hakatakse ja ühel on oma ülemineku-wormel ja teisel oma, siis ei saa midagi teha, nii et mina paneks ette: liht ülemineku-wormelid jääksid kõigewiimaseks ehk pärast motiweerituid. Wene duumas ei olnud lugu mitte nii, nagu aruandja siin seletas, waid otse ümberpöördu.

Aruandja K. Wirma: Mul oleks faktiliseks, märkuseks seda öelda, et Wene duuma kodukorras, mis 1909 a. trükitud, on § 82, mis just nõnda käib, nagu meil siin öeldud on. (Wahelhüüe: See oli senati rewideeritud.)

Juhataja A. Birk: On ettepanek tehtud sõna „enne“ asemele pana sõna „pärast“. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) See parandus on nähtawa enamusega wastu wõetud. Panen § 60 hääletamisele. (Hääletatakse.) § 60 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (loeb): VI. Walitsuselt arupärimise kord. § 61. Walitsuselt aru pärida ehk walitsuse poole mõne küsimisega pöörata, mille peale walitsus kohustatud on wastust andma, otsustab Asutaw Kogu, kas mõne komisjoni ehk vähemalt kolme Asutawa Kogu liikme kirjalikul ettepanekul.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) § 61 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 62. Koosoleku juhataja on kohustatud teatama igast sissetulnud arupärimisest järgmisel Asutawa Kogu koosoleku avamisel. Antakse arupärimine koosoleku ajal sisse, siis teatab sellest juhataja käesolewa päewakorra-punkti lõpul, aga kui arupärimine arutuselolewat küsimust puudutab, siis esimesel kõnewaheajal.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) § 62 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 63. Asutaw Kogu otsustab, kas küsimust ehk arupärimist kohe päewakorda võtta ehk komisjoni anda. Selle küsimuse arutamise kohta antakse sõna kahele poolt ja kahele vastu.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) § 63 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 64. Asutaw Kogu võib walitsusele kohuseks teha arupärimise ehk küsimise peale teatud tähtaja jooksul aru ehk wastust anda.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) § 64 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 65. Walitsuse wastuse ehk aruandmise järele otsustab Asutaw Kogu, kas ja kudas sel puhul läbirääkimist pidada.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) § 65 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 66. Walitsuse esitajat ei loeta aruandjaks § 50 mõttes.

§ 50. on see, et iga punkti järele on aruandjal õigus sõna võtta. Endine § 51 tuleb nüüd § 50. muuta, sellepärast, et üks paragrahw välja jäi. Väljaspool järjekorda saab walitsus ikka sõna.

Juhataja **A. Birk:** (Hääletatakse.) § 66 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): VII. peatükk. Sisemine asjaajamine. § 67. Päewakorra määrab kindlaks juhatus, sellest vähemalt 24 tundi enne Asutawa Kogu koosolekut liigetele teatades. Asutaw Kogu võib aga teda ise määrata täiendada ehk muuta.

Ühes päewakorra teatelehega antakse Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele kõik koosolekusse puutuw kirjalik materjaal kätte, nende hulgas seaduseelnõud, (§ 29), parandused (§ 38), jne.

Juhatus peab päewakorra määramise juures ka wanematekogu otsust tähele panema.

(Sekretääri kohale asub sekretäär **H. Martna**.)

H. Raudsepp (sr.): Ma juhtisin juba eilsel koosolekul tähelepanu selle peale, et kui meie siin määrame ära, et juhatus peab vähemalt 24 tundi enne koosolekut päewakorra kõigile teatawaks tegema, siis ei saa mitte igapäew koosolekut pidada, waid meie peaksime vähemalt päewa wahele jätma, sest muidu peaks juhatus järgmise koosoleku päewakorra ennem kokku seadma, kui eelmine koosolek on ära peetud, kuna aga päewakord tihti sellest ära ripub, mis eelmisel koosolekul suudeti läbi võtta. Mina teeksin ettepaneku sõna „vähemalt 24 tundi“ välja jätta. Peale selle tahtsin weel ühe raskuse peale tähelepanu juhtida, mis selle paragrahwi teises osas on. See on nimelt, et ühes päewakorra teatelehega antakse Asutawa Kogu liigetele kõik koosolekusse puutuw kirjalik materjaal kätte, nende hulgas seaduseelnõud ja parandused. Nüüd võiks jälle niisugune seisukord tulla ja seda võidaks nii mõista, et juhatus on sunnitud andma kõik päewakorra kohta käiwa materjaali. Võib aga niisugune päewakord tulla, milles nii palju kirjalikku materjaali on, mis nii ehk teisiti koosolekusse puutub, et täiesti võimatu on kõike seda materjaali paljundada ja liigetele kätte anda. Minu ettepanek § 67. teise osa kohta oleks see, et välja jätta sõnad „kõik koosolekusse puutuw kirjalik materjaal“ ja selle asemele panna „koosolekusse puutuw tähtsam kirjalik materjaal“. Minu redaktsioon oleks nii, et pärast sõna „walitsusele“, panna sõnad „koosolekusse puutuw tähtsam kirjalik materjaal kätte, selle hulgas tingimata seaduseelnõud (§ 29)“ jne.

Juhataja **A. Birk:** On ettepanek tehtud selle paragrahwi kohta ja nimelt järgmine: § 67. esimeses lõikes välja jätta sõnad „vähemalt 24 tundi“ ja teises lõikes välja jätta sõnad „koosolekusse puutuw“.

H. Raudsepp (sr.): Uus redaktsioon kõlaks järgmiselt: „Ühes päewakorra teatelehega antakse Asutawa Kogu liigetele

ja walitsusele koosolekusse puutuw tähtsam kirjalik materjaal kätte, selle hulgas tingimata seaduseelnõud (§ 29)" jne.

Wälja jääwad sõnad „kõik“ ja „parandused“ (§ 39) jne.

A. Rei (sd.): Neil samadel motiividel, mis rhs. Raudsepp ette tõi, wormuleeriks mina seda paragrahwi teisiti. Ei saa öelda „kõik tähtsam kirjalik materjaal“, kohasem oleks öelda „Ühes päewakorra teatelehega antakse Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele kätte koosolekul arutusele tulewad seaduseelnõud, ettepanekud ja muu kirjalik materjaal“. Seega jääks weniw mõiste „tähtsam“ wälja. Siis ei oleks sundiw, et kõik kirjalik materjaal peaks saama paljundatud ja wälja antud. See lause ütleb sedasama mõtet, aga ta on kohasem.

K. Parts (rhw.): Ma soowitaks, et I osasse wõetaks üles, et päewakord antakse enne Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele teada ja teine lõige saaks ümber redigeeritud järgmiselt. „Seaduseelnõud ja parandused antakse Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele vähemalt 24 tundi enne koosolekut kätte“.

P. Põld (rhw.): Mina tahaks seda nõudmist esimeses lõikes, et koosoleku päewakord antakse 24 tundi enne koosolekut teada, kaitsta. Meie peame kaugemale ette kawatsema, mis päewakorda wõetakse, et selle järele saaks fraktsioonides arutusi korraldada. Senni ei olnud see wõimalik, aga meie peame sellest üle jõudma. Meie peame töökorralduse poole püüdma, et meil töökawa vähemalt ühe nädala peale selge oleks. Meie kodukord jääb kauemaks ajaks maksma ja ma arwan, et see nõudmine üles peaks jääma.

J. Uustalu (sd.): Mina arwan ka, et päewakord peaks waremalt teada antama, kui see siimaani on sündinud. Ma toetan ka seda, et päewakord peaks vähemalt eelmisel päewal teada antama ja siis wõiks 24 tunni asemel 12 tundi jätta. Nii, et juhatus vähemalt 12 tundi enne koosolekut päewakorra kindlaks määraks ja homse koosoleku päewakorda juba täna wõiks kätte saada.

J. Raamot (maal.): Ma arwan, et ei maksa ära tähendada, mitu tundi enne koosolekut päewakord peaks teada an-

tama, aga igatahes peaks ta kauemat aega enne teada olema. Wene wolikogus oli niisugune praktika, et päewal enne koosolekut anti päewakord teada. Ja meil oleks ka soowitaw, et „hiljemalt päewal enne koosolekut“ antakse päewakord teada.

Juhataja **A. Birk**: Rhs. Raamot'i ettepanek oleks, et päewakorra määrab kindlaks juhatus „hiljemalt päewal enne koosolekut“ ja annab teada Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele.

H. Raudsepp (sr.): Mina ühineks härra Raamot'i ettepanekuga, kui igakord peale koosoleku lõppu Asutawa Kogu liikmed seegi siia jääwad, kunni juhatus päewakorra kokku seab.

J. Raamot (maal.): Kui koosolek ära lõpetatakse, siis peab meil igatahes teada olema, mis asjad meil järele jääwad. Selle aja sees peaks kantselei järgmise päewakorra üles märkima, selle juhatussele kätte tooma ja juhatus koosoleku lõpetamise järele Asutawa Kogu liigetele teada andma.

(Sekretääri kohale asub abisekretääri **H. Raudsepp**.)

H. Martna (sd.): Mina arwan, see on täiesti õiglane nõudmine, et Asutawa Kogu liigetele enne päewakord teatakse, kui koosolek on. Aga sellega ma mitte nõus olla ei saa, kui seda punkti nii wormuleeritakse, nagu ta siin on ette pandud, siis oleks igal liikmel õigus nõuda, et tal päewakord enne teada oleks. Seda nõudmist ei ole wõimalik täita: esiteks, ei ole wõimalik nõuda, et kantselei igapäew kutsed saadaks Asutawa Kogu liigetele; teiseks, on siis Asutawa Kogu liikmed kaugel, nii et wõimatu nii ruttu teatada. Niisugusel korral, kui Asutaw Kogu sellega lepiks, et koosolekul enne järgmist koosolekut päewakord teada antakse, kui koosolekutel pikem waheaeg on, siis teeksin ma ettepaneku märkust juurde panna, et kui päewakord Asutawa Kogu koosolekul teatatud on, et siis loetakse see juba niisuguseks teatamiseks igale Asutawa Kogu liikmele ja need, kes koosolekul ei olnud, wabandagu.

A. Rei (sd.): 24 tundi on sellepärast tõesti raske, et siis peaks otsekohe selle koosoleku kutse ja teadaandmise kättesaamist korraldama nii, et inimene kirjutab alla, et ta kutse kätte on saanud, muidu ei ole kontrolli ja meie määrus wõib ainult

paberile jääda. Kuid arwan, et see tõesti nii palju kulusid ja raskusi saab tegema kantseleile, et meie seda aparaati suurendama peame. Oleks tõesti rhs. Raamoti ettepanek kohasem, küllalt on, kui viimasel päewal võimalikult koosoleku lõpul järgmise koosoleku päewakord teada antakse. Aga siin tuleks see parandus juurde, mis rhs. Martna tõi, et kui koosolek ei ole järgmisel päewal ja täna meie ei tea määrata järgmist koosolekut, kuid otsustamise ära, et koosolek tuleb viie päewa pärast, ja meie ei tea, missugused punktid veel päewakorda tulewad, siisugusel juhtumisel võiks päewakorda teatada otsekoheselt ajalehtedes.

A. Jürman (maal.): See punkt saab palju selgemaks siis, kui järgmine § 68 wastu võetakse, seal on ilusasti ära tähendatud, et kui Asutaw Kogu järgmise koosoleku päewa ja tunni ära määrab, siis koosoleku kutseid liigetele ei saadeta. Määrab aga juhatus koosoleku aja, siis peab Asutawa Kogu liigetele sellest kirjalikult teadustama. On homme jälle koosolek, siis teatatakse koosoleku lõpul järgmise koosoleku päewakord ja viidakse see ise laiali Asutawa Kogu liigete poolt ja seega saab ka kantselei selle töö oma pealt ära, mis muidu liiga koormavaks läheks, kui järgmiseks päewaks veel uuesti päewakorda Asutawa Kogu liigetele koju saata. Kui on aga pikem waheaeg, siis on ka kantseleil võimalik kirjalikult kutseid laiali saata ühes päewakorraga. See järgmine paragrahw täiendab seda, mis eespool oli.

Juhataja A. Birk: § 67. I lõikes käiks parandus nii: „Päewakorra määrab kindlaks juhatus, sellest hiljemalt päewal enne Asutawa Kogu koosolekut liigetele teatades“, sõnad „wähemalt 24 tundi“ wälja jättes, see on üks parandus. Mis teisesse lõikesse puutub, siis on teises lõikes kaks parandust. (H. Raudsepp (sr. sekretäari kohalt): Ühinenen akl. Rei parandusega.) Rhs. Raudsepp ühineb akl. Rei poolt ettepanud redaktsiooniga, mis käib teises osas järgmiselt: „Ühes päewakorra teatelehega antakse Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele kätte koosolekul arutusele tulewad seaduseelnõud, ettepanekud ja muu kirjalik materjaal.“

Arundja K. Wirma: Lugu on nüüd see, et siin on suur hulk juhtumisi, üks nimelt see, kui ei ole eelmisel päewal koosolekut, kuidas siis päewakorrast

teada saada? Niisugused juhtumised on harilikud. Meil on wiisiks selsamal päewal kaks koosolekut pidada. Niisugust kiiret käiku, nagu meil on, et enne ja pärast lõunat koosolekut peetakse, peab arwesse wõtma. Siin on juhatusel tõepoolest lõpmata raske seda siisugusel kujul täita, nagu § 67 nõutakse. Selles mõttes oleks härra Jürman'i poolt tehtud tähendus päris õige. Kui nüüd siia wähest juurde lisada § 68. nimetatud juhtumised, siis ehk saaks veel selle 24 tunni ka läbi. Ma pean tähendama, et Wene duuma kodukorras oli kord siisugune, et duuma määras ise üldise päewakorra ära. Seaduseelnõudega oli seal siisugune kord, et pidi neid vähemalt kolm päewa duuma liigetele enne lugemist kätte saatma, muu materjaal pidi aga 24 tundi enne käes olema. Siin komisjon wõttis siisugused juhtumised arwesse ja ma arwan, et kui tahetakse wähest sidet luua § 68 ja 67 wahel, siis võiks ehk ka siisuguse täienduse teha ja see wähest rahuldaks kõiki, nimelt, et 24 tundi päewakorda nendeks juhtumisteks ette teatada, kui koosolekut 2 ehk 3 päewa enne seda mitte pole olnud; siis peaks juhatus katsuma 24 tundi enne koosolekut päewakorra ikkagi kokku seada. Kui peaks nüüd Asutawat Kogu lühikese aja jooksul, kas wõi 24 tunni jooksul waja olema kokku kutsuda, iseäranis siis, kui mõni waheaeg on, liikmed on wälja sõitnud jne., siis tuleb ikka 24 tundi waremalt seda teatada ja see wast takistust ei tee. Nii, et mina saaks ühineda selle täiendusega, kui juurde lisaks 24 tunnile see, et „wälja arwatud juhtumised, kus koosolekud igapäew“. § 68 on öeldud, et kui Asutaw Kogu ise päewakorra määrab, siis ei saadeta kutseid. Siis, mis puutub II lõike parandusse, siis on igatahes sellel ettepanekul selgusetus sees, et ei ole ära nimetatud juhtumisi, kui see seaduseelnõu enne 24 tundi kätte on antud; siin on öeldud, et peab 24 tundi enne käes olema, ühes kutselehtedega kätte antud olema, aga wõib juhtumisi olla, et on 2 korda 24 tundi waremalt sisse antud, sellepärast tuleks siis vähemalt täiendus juurde panna sellele redaktsioonile, mis siis on, kui waremalt kätte antud ei ole seaduseelnõu ja nimelt 24 tundi. Nõnda wiisi tuleb toonitada seda, et seaduseelnõu peab kindlasti vähemalt 24 tundi waremalt kätte antud olema.

K. Parts (rhw.): Ma seisan sellel seisukohal, et kodukord on meil juhtnõo-

riks seadusandliku korraliku töö jaoks. Niisuguste erakordsete küsimuste, juhtumiste jaoks, mis võib siin olla, mis sunnivad ruttu kokku tulema, mis tõesti sellest korrast lahku lähewad, need on arupärimised ja nende kohta on meil juba 6. peatükis wastu wõetud, et niipea, kui nad sisse tulewad, antakse neid otsekohe järgmisel Asutawa Kogu koosolekul teada. Nii, et see kuidagi wiisi ei riku üldist korda, kuidas küsimusi päewakorrale seatakse. Arupärimised teewad seda, aga teised küsimused mitte. Sellepärast ei tohiks mitte küsimust lahtiseks jätta, et mõnda arupärimist wõi rutulist teadaannet, mis seal wõiwad üles tõusta, päewakorra kokkuseades ei ole.

H. Martna (sd.): Minule paistab, kas § 67. mitte kuidagi järgmise paragrahwiga ühendada ei saa. Järgmises paragrahwis — § 68 — räägitakse kutsetest, päewakorrast ei ole midagi räägitud. Nii, et selle paragrahwi järele oleks Asutaw Kogu kohustatud olema kutsed laiali saatma, aga mitte päewakorda, ja sellest ei ole midagi öeldud, kui koosoleku päewakord teada on antud nendele liigetele, kes koosolekul ei ole wiibinud. Sellepärast arwan, et § 68 mitte ei aita, ja tuleb parandus ette wõtta, nimelt esimesesse lausesse peale sõna „liigetele“, panna wahel weel sõnad „eelmisel Asutawa Kogu koosolekul, ehk ajalehtede kaudu ehk kirjalikult teatades“. Päewakorra määraks kindlaks juhatus, teataks sellest lähemalt päewadel Asutawa Kogu koosolekul, puuduwatele liigetele ajalehtede kaudu ehk kirjalikult. Kas see redaktsioon ei ole wast kõigeparem?

Aruandja K. Wirma: Kui nüüd ajalehtedes teatada, siis oleks see weel pikem aeg, et ajalehes trükkida — enne, kui seda ära antakse. Ma juhin Asutawa Kogu liigete tähelepanu selle peale, et jutt on siin 24 tunnist, on tarwis otsustada, kas 24 tundi anda warem päewakord teada, wõi mitte. Mis puutub teise lõikesse ja sellesse, mis härra Parts ette tõi, siis sel juhtumisel, kui 24 tundi ei tuleks waremalt teatada, siis võib see teine lõige päriselt wälja jääda ja sellepärast, et § 29 on öeldud sedawiisi, et iga seaduseelnõu peab enne 24 tundi kirjalikult Asutawale Kogule kätte antud olema ja walitsuse liigetele. Ja siin selle § 67 taheti kõiki asju koondada. Küsimus seisab selles, et kas nüüd päewakord peab 24 tundi warem teada olema wõi mitte.

Niiwiisi, et see tuleb ära otsustada. Komisjon arwas, et peab, siin tuleks see ära otsustada.

Juhataja A. Birk: Ettepanekuid on tehtud ja nad on järgmised: kõige pealt I lõike kohta on ettepanek — wälja jätta „24 tundi“, s. o. rhs. Raudsepp'a ettepanek. Siis on teine ettepanek sellesama asja kohta, nimelt, et „24 tunni“ asemel panna „hiljemalt päewal enne koosolekut“. Siis weel rhs. Martna poolt, nimelt, et „24 tundi“ wälja jätta ja panna wahel „eelmisel Asutawa Kogu koosolekul ehk ajalehtede kaudu ehk kirjalikult teatades“.

K. Parts (rh.w.): Mul oli weel ettepanek, et Asutawa Kogu liigetele ja „walitsusele“ teatades.

Juhataja A. Birk: Mul ei olnud see ettepanek käepärast — „Asutawa Kogu liigetele ja „walitsusele“ teatades“. Need ettepanekud, mis puutuwad walitsusse, selle wastu ei ole waieldud, seisukoht on selge ja seda parandust võib esimesena hääletamisele panna. Ettepanekud aja kohta hääletaksime siis teise koha peal läbi. Mis puutub teatamise wiisisse, nimelt, ettepanek ajalehtedes kuulutada, siis hääletame seda kolmandaks. Kas ollakse selle hääletamise korraga rahul? Kes on selle poolt, et panna I lõikesse „liigete“ järele sõna „walitsusele“, neid palun käsi üles tõsta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Mis puutub ajasse, siis on kaks ettepanekut tehtud: 1) Sõnad „kaksikümmend neli tundi“ hoopis wälja jätta, 2) juurde lisada „hiljemalt päewal enne koosolekut“. Panen esimese ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on 35 häälega 4 wastu wastu wõetud.

Panen nüüd teise ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. (H. Martna (sd.) wõtab oma ettepaneku tagasi.) Teise lõike kohta arwab komisjoni aruandja, et see üldse ära kaob.

K. Parts (rh.w.): See lükkab selle wastuwõetud määruse ümber. nii wõiks siis hommikupoolsel koosolekul asju üles wõtta, millest teada ei olnud. Mina arwan, et ikka peaks selle juurde jääma, et näew waremalt peab juba päewakord kokku seatud olema ja kui tarwidus tuleb

ka veel teist koosolekut sel päeval ära pidada, siis selles mõttes, et see läbiwõt-mata päewakorra jätkamine on.

A. Rei (sd.): Wõtan oma ettepaneku tagasi, sest see käib rohkem järgmise koosoleku, kui päewakorra kohta.

Juhataja A. Birk: Teise lõike kohta on komisjoni aruandja poolt ette pandud, teda välja jätta, nii et see hääle-tamisele ei tule. Kes on selle poolt, et § 67 wastu võtta sel kujul, et sisse jääwad ainult esimene ja kolmas lõige, teine lõige jääb välja. (Hääletatakse.) Nähta-wa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja K. Wirma (locb): § 68. Kui Asutaw Kogu järgmise koosoleku päewa ja tunni ära määrab, siis koosoleku kutseid liigetele ei saadeta. Määrab aga juhatus koosoleku aja, siis peab Asutawa Kogu liigetele sellest kirjalikult teadustama.

K. Parts (rhw.): Teen ettepaneku peale sõnu „Asutawa Kogu liigetele“ juurde lisada „ja walitsusele“.

H. Martna (sd.): Teen ettepaneku peale sõnade „järgmise koosoleku“ wahele panna „päewakorra“, ja peale „kutseid“ wahele panna „ja päewakorda“.

Juhataja A. Birk: § 68 oleks siis järgmine: „Kui Asutaw Kogu järgmise koosoleku päewakorra päewa ja tunni ära määrab, siis koosoleku kutseid ja päewakorda liigetele ei saadeta. Määrab aga juhatus koosoleku aja, siis peab Asutawa Kogu liigetele ja walitsusele sellest kirjalikult teadustama.“

J. Seljamaa (töer.): Mina olen härra Martna mõlemite ettepanekute wastu. Siin ei ole mitte nii tähtis päewakord ise, kui koosoleku aeg, sest paragrahwi esimeses osas kõneldakse, kui päewa ja tunni koosolek ise ära määrab, siis kutseid ei saadeta, aga määrab juhatus, siis saadetakse kutsed. Mina leian, et mõlemad härra Martna parandused wastuwõtmata on.

Juhataja A. Birk: Kas soovitate paranduste kohta veel sõna võtta? Parandused on: § 68. peale sõnade: „järgmise koosoleku“ panna sõnad: „ja päewakorra“ ja peale sõnu: „koosoleku kutseid“, sõnad: „ja päewakorda“.

Aruandja K. Wirma: Ma arwan, et selle teise lisandusega, see on koosoleku kutseid „ja päewakorda“ ei saa-

deta, sellega võiks küll ühineda, aga see esimene parandus, nimelt: järgmise koosoleku „päewakorra“, teeks lause segaseks ja sellega ei saaks meie leppida. Sest peatähtsus ei ole mitte selles, et seal päewakorda välja arwatakse, waid jutt on sellest, millal koosolek määratakse, nimelt päewa ja tunni määramine. Nii et sel juhtumisel nimelt kutseid ei saadeta, kuna päewakorra määramise juures ei tarwitse sugugi aja määramine tähtis olla. Selle parandusega saaks ainult lause segaseks muudetud ja siin räägiksime meie ühest asjast, ja nimelt aja määramisest, aga mitte päewakorrast.

H. Martna (sd.): Minule näib, et need parandused mõlemas kohas on põhjendatud ja võimalik läbi wiia. Nimelt siin eelmises paragrahwis wõtsime paranduse wastu, et päewakord peab vähemalt päew enne koosolekut Asutawale Kogule teada antama. Muidugi peab selle teadaandmise jaoks walima kõigekeergema tee ja see tee on, kui koosolekul see päewakord teada antakse. Ja kui see päewakord Asutawale Kogule teada antakse, sellega ühes wõtab Asutaw Kogu ka selle päewakorra wastu ja sellepärast on see täitsa loomulik, kui siin öeldakse, et kui Asutaw Kogu järgmise koosoleku päewakorra ära määrab ühes päewa ja tunniga, siis ei saadeta liigetele koosoleku kutseid ja päewakorda. Siis saab see harilikuks korraks, et koosolek määrab eelmisel koosolekul ka järgmise koosoleku päewakorra kindlaks.

K. Parts (rhw.): Mina arwan, et kutsed peaks saadetama neile liigetele, kes eelmisel koosolekul puuduwad, iseäranis veel siis, kui erakordseid koosolekuid määratakse, et järgmisel päeval on istumine. Aga kui istumine on harilikust tunniast koguni lahkuminew, nagu see täna juhtus, siis peaks seda Asutawa Kogu liigetele teada antama. Ja kui koosoleku aeg Asutawa Kogu liigetele teada antakse, siis ei tee ka raskusi päewakorra teadaandmine. Ja tähtis on Asutawa Kogu liigetele just mitte aeg, waid palju tähtsam on koosoleku sisu, millest seal jutt on.

Aruandja K. Wirma: Asutawa Kogu liikme Martna esimese ettepanekuga ei saa mina mitte nõus olla. Siin on ikkagi 2 võimalust: kui koosoleku päewa ja tundi määratakse, siis ei ole waja päewakorda saata, kui aga koosoleku aeg tead-mata, siis on tarwis. Eks ole nii?

Juhataja **A. Birk**: Teisi parandusi ei tehta. Siis on veel õigusepärast 3 parandust: 1) sõnade „järgmise koosoleku“ järele panna sõnad: „ja päewakorra“; 2) „koosoleku kutseid“ järele sõnad „ja päewakorda“; 3) sõnade järele „siis peab Asutawa Kogu liigetele“ panna sõnad „ja walitsusele“.

K. Parts (rhw.): Ma panen ette sõnade järele „kutseid“ panna sõnad „koosolekul olnud“.

Juhataja **A. Birk**: Siis tuleks veel parandus: pärast sõnu „kutseid ja päewakorda“ lisada sõnad „koosolekul olnud“.

H. Martna (sd.): Ma pean härra Parts'i wiimase paranduse wastu waidlema. Kui meie selle paranduse wastu wõtame, siis peaks kantselei igasse ilma-kaarde kutsed saatma ja kuna paljud Asutawa Kogu liikmed teises linnas wõi wäljamaal wiibiwad, siis teeks see igatahes ilmaaegu raskusi. Ja igatahes, kui Asutawa Kogu liige siin on, siis peab ta ise selle eest hoolitsema, et ta töökursis on.

K. Parts (rhw.): Kui see nii oleks, siis oleks ka eelmine § 67. ilmaaegne, see räägib ka kutsete saatmisest ja mis puutub Asutawa Kogu liigetesse wäljaspool Tallinna, siis ei muuda see sugugi asja. Iseenesest mõistetakse on, et Asutawa Kogu liigetele, kes wäljaspool Tallinna ehk wäljamaal wiibiwad, teadaandmine sundlik ei ole. Kutsed saadetakse igatahes Tallinna aadressil ja kui kellegist teada on, et ta siin ei ole, siis pole ka waja temale kutset saata ja kantseleil asjata waewa näha.

Aruandja **K. Wirma**: Lugu on see, et mina ikkagi jään selle seisukoha juurde ja ei toeta ettepanekuid. Kui Asutaw Kogu määrab, siis kutseid ei saadeta, ei määra aga tema — siis peab saatma, selle peale waatamata, kas enne lõunat tehti otsus, et peale lõunat koosolekut edasi pidada, aga päewakorda ei määratud, selles mõttes arwan, et sugugi tarwiline ei ole järgmist päewakorda saata, ja mina seda ei toeta.

Juhataja **A. Birk**: Panen parandused hääletamisele. Esiteks tuleb hääletamisele see, kas sõna „koosoleku“ järele panna sõna „päewakorra“. (Hääletatakse.) 22 häälega 19 wastu on see ettepanek wastu wõetud. Kes on selle poolt, et sõna „kutseid“ jä-

rele panna „ja päewakorda“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Panen hääletamisele akl. Parts'i ettepaneku pärast sõnu „Asutawa Kogu liigetele“ juurde lisada sõnad „ja walitsusele“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus wastu wõetud. Kes on härra Parts'i poolt tehtud teise paranduse poolt, mis järgmine on: sõna „päewakorda“ järele panna „koosolekul olnud“. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Parts'i parandus tagasi lükatud. Panen § 68. ühes wastuwõetud parandustega hääletamisele. (Hääletatakse.) § 68 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 69. Asjaajamise kohta kirjutatakse täielik protokoll, kuhu koosoleku kõik, üksikute liigete ettepanekud ja koosolekul olnud arutused üles tähendatakse.

Läbirääkimiste sisu üleskirjutamiseks wõib palgatud isikuid ehk stenografiste tarwitada.

R. Astrem (sd.): Panen ette selle paragrahwi teist osa wälja jätta.

(Sekretäri kohale asub sekretär **H. Martna**.)

J. Raamot (maal.): Toetan akl. Astrem'i ettepanekut.

Aruandja **K. Wirma**: Mina pean toetama komisjoni arwamist, sellepärast, et seal oli arutamisel, kus otsustati seda lauset jätta, et see on wana komme, sest see oli maapäewa kodukorras.

H. Raudsepp (sr.): Ma paluksin komisjoni aruandjalt seletust, mis tähendab sõna „asjaajamise“?

Aruandja **K. Wirma**: See on koosolekute kirjeldus wõi midagi muud. (Wahelhüüe: Seletus koosoleku käigu kohta.) Siin tuleb mõista koosolekute käiku.

Juhataja **A. Birk**: Teisi ettepanekuid ei ole. Panen rhs. Astrem'i ja Raamot'i ettepaneku hääletamisele. Kes on selle poolt, et 2. lõige wälja jätta? (Hääletatakse.) 22 häälega 16 wastu on see ettepanek tagasi lükatud. Panen § 69. terwelt hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 69 wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 70. Protokoll pannakse koosoleku ruumis juhatuselauale välja mitte hiljem, kui kolmandal päeval. Asutawa Kogu liikmed võivad oma kõneosa kohta kolme päeva jooksul parandusi sisse anda. Need parandused ei või aga koosolekul ettepannud asjadest lahku minna. Üksikute kõnelejate kõnede kohta võivad protokollis ainult kõnelejad ise märkusi teha.

(Sekretäri kohale asub abisekretär **H. Raudsepp**.)

L. Johanson (sd.): Ma panen ette viimases lauses sõna „asjadest“ asemele „mõtetest“ panna.

Juhataja **A. Birk**: Rhs. Johanson paneb ette „asjadest“ asemele „mõtetest“ panna. Panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on rhs. Johanson'i ettepanek vastu võetud. Panen § 70 hääletamisele. (Hääletatakse.) § 70 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 71. Asutawa Kogu liigetel on õigus ise arvamisi sisse anda, mis protokollide juurde lisatakse.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 71 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 72. Kui protokollis parandusi ei ole sisse antud, tunnistab juhatus protokollis kinnitatuks. Juhatusel kohuseks on protokollisid sissetulnud märkuste kohaselt parandada. Parandaja ning juhatusel vahel tekkinud arusaamatused otsustab wanematekogu ehk tema ettepanekul Asutaw Kogu.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 72 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 73. Kõik komisjonide protokollid (§ 25), aruanded ja teatamised lisatakse Asutawa Kogu koosoleku protokollis juurde.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 73 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 74. Koosoleku protokollide asjus tarvitatakse üksikute protokollide süsteemi, millele eraldi lisad kaasa käivad.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 74 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): VIII. Korrapidamine koosolekutel. § 75. Korrapidamine Asutawa Kogu koosolekutel on koosoleku juhataja hooleks. Temal on õigus kõnelejaid peatada ainest kõrwalekaldumise, korrariikkumise ja haawawate sõnade tarwitamise puhul, kõnelejatele mittekohaste sõnade ja üteluste eest märkusi teha, korrale kutsuda, kolmekorralise hoiatuse järele sõna ära võtta ja koosolekule ette panna kõnelejat välja heita, kuid mitte rohkem kui kolmeks koosolekuks. Väljaheitmiseks on vähemalt $\frac{2}{3}$ koosolijate hääleteenamus tarwis. Enne väljaheitmise küsimuse otsustamist antakse väljaheidetawale seletuseks sõna.

Üldise ärewuse korral on juhatajal õigus koosolekut lõpetada ehk waheaega kuulutada.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 75 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 76. Koosoleku juhatajaga waidlusesse astuda ei ole lubatud.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 76 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 77. Asutawa Kogu liige, kes koosoleku juhataja tegewusega rahul ei ole, võib nõuda selle protokolleerimist. Rahulolematuse põhjuste läbiwaatamine antakse wanematekogu kätte, kes enese algatusel, poolte nõudmisel ehk Asutawa Kogu kohustusel asja lõpuliikuks otsustamiseks Asutawale Kogule ette paneb.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 77 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 78. Kui koosoleku ruumis wiibivad pealtkuulajad wahelhiüetega, meeaeawaldusega ehk muul wiisil koosoleku korda rikuwad, kutsub koosoleku juhataja neid korrale. Tarwilisel korral võib juhataja neid sundida koosoleku ruumist lahkuma.

Kõigi kõrwaliste isikute lahkumise küsimuse võib otsustada ainult Asutaw Kogu.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 78 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): IX. Asutawa Kogu liigete isiklised kohustused.

§ 79. Asutawa Kogu liige on kohustatud oma aadressi ja selle muutumisest juhatusele teatama.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 79 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 80. Kui Asutawa Kogu liige soovib istumise ajajärgul kas isiklistes asjus ehk muil põhjustel koosolekust ära jääda, siis peab ta sellest Asutawa Kogu juhatusele kirjalikult teatama.

Teadaandes peab ära tähendatud olema äraoleku wältus kuupäewast kuu-päewani.

Kui aeg teatamata, loetakse äraoleku alguseks teadaande kuupäewast järgmine päew ja lõpuks kuupäew, mil äraolija tagasiilmumise tunnistuseks oma nime koosoleku raamatusse sisse kirjutab.

Ilmub äraolija enne teatatud tähtaega tagasi, siis peab ta sellest juhatusele kirjalikult teatama, vastasel korral loetakse teda äraolijaks.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 80 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 81. Asutawa Kogu liikme asemel võib wastaw rühm äraolekust teatada.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 81 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 82. Juhatusel on õigus keelata Asutawa Kogu liikmeid koosolekutest ära jääda, kuid niisugune keeld peab kune (6) tunni jooksul peale liikme poolt ärajäämise soowi sisseandmist kirjalikult liikmele teatama. Ei sünni seda mitte, siis äraolekuks juhatuse poolt takistust ei ole.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 82 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 83. Iga kuu esimesel päewal seab juhatus aruande kokku kõigi möödaläinud

kuul äraolnud liigete ja äraolemise põhjuste üle ja loeb aruande Asutawale Kogule ette.

R. Astrem (sd.): Ma panen ette sõnade asemel „esimesel päewal“ esimeseks päewaks“ panna.

Aruandja **K. Wirma**: Igatahes peab jääma „esimesel päewal“, vastasel korral ei saa õiget aruannet kokku seada.

Juhataja **A. Birk**: Kirjalikka ettepanekuid ei ole tulnud. (Hääletatakse.) § 83 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 84. Kui Asutawa Kogu liige ilma wabandawa põhjusega rohkem, kui kümnest Asutawa Kogu koosolekust ära olnud, siis otsustab Asutaw Kogu, kas seda liiget väljaastunuks ja tema asemele walimiste nimekirjadest järgmist kandidaati liikmeks lugeda.

P. Põld (rhw.): See 10 koosolekut on arwatud ühe kuu jooksul?

Aruandja **K. Wirma**: Siin tuleb tähele panna seda, et tuleb mõista nimelt mittewabandawail põhjustel koosolekult ärajäämisi.

L. Johanson (sd.): Ma panen ette peale sõnade „Asutawa Kogu koosolekust“ „järgimööda“, muidu ei ole siin aeg ära määratud ja tuleb välja absurd.

Aruandja **K. Wirma**: Sel juhtumisel, ma mõtlen, on parem hoopis seda punkti välja jätta.

Juhataja **A. Birk**: Kes selle sõna sissewõtmise poolt on, palun käed üles tõsta. (Hääletatakse.) Parandus on nähtawa enamusega tagasi lükatud. Kes on selle paragrahwi wastuwõtmise poolt? (Hääletatakse.) § 84 on nähtawa enamusega vastu võetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 85. Koosolekust äraolemise wabandawaks põhjuseks loetakse: 1) haigus; 2) perekonnaliigete surm ehk haigus; 3) Asutawa Kogu poolt antud ülesannete täitmine; 4) kogukondliste ja riikliste ülesannete täitmine; 5) edasilükkamatud isiklised asjad.

Mittewabandawateks loetakse äraolemised, mis juhatusele teatamata sündinud (§§ 80, 81) ehk kui juhatuse keelust hoolimata liige ära oli (§ 82) ja wanemate-

kogu seda äraolemist wabandawaks ei tunnista.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) § 85 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja **K. Wirma** (loeb): § 86. Asutawa Kogu liige, kes unustanud oma nime koosoleku raamatusse sisse kirjutada, peab oma koosolekul wiibimist hiljemalt järgmise kuu esimeseks päewaks Asutawa Kogu kolme liikme tunnistusel tõeks tegema.

L. Johanson (sd.): Ma paneks ette, et peaks „kahe nädala jooksul“ olema.

Aruandja **K. Wirma**: Lugu on see, et siin on § 83 öeldud, et iga kuu esimeseks päewaks peab juhatus aruande kokku seadma. (Wahelhüüe: Ta wõib enne juba tehtud olla.)

Juhataja **A. Birk**: Panen selle paranduse hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on parandus tagasi lükatud. Panen hääletamisele § 86. (Hääletatakse.) § 86 on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Esimesel lugemisel on kodukord wastu wõetud. Palun ettepanekuid teha järgmise koosoleku päewa ja tunni kohta. Homme tuleks weel koosolek ära pidada, sest meil on asju, mis arutada tarwis.

Koosoleku aja kohta on mitu ettepanekut tehtud: kell 11, 12, 2, 3, 4. On kolm ettepanekut kuulda: kell 11, kell 12 ja kell 3.

K. Parts (rhw.): Mina arwan, et kell 11 ei jõua wanematekogude ette walmistada, sest seal on weel enne küsimusi

läbi arutada. Ma panen ette koosolekut kell 12 alata.

K. Wirma (sd.): Ma tahtsin küsida, kas juhatus ei tea, mitu koosolekut oleks tarwis homme pidada: kas üks või kaks. Kas ei ole homse päewakorra üle midagi teada?

Juhataja **A. Birk**: Ilma koosolekuta mitte läbi ei saa, sest riigikontrollori ehk tema asetäitja walimise küsimus on arutusel.

Nüüd on siis ettepanek tehtud koosolekut kell 11, kell 12, ehk kell 3 pidada.

L. Olesk (töer.): Kella 3 wastu pean ma rääkima, sest mõned peawad õhtupoole ära sõitma, nii et see saaks koosolekut takistama.

A. Jürman (maal.): Et kindlasti teada ei ole, et kahte koosolekut waja oleks, ja et paljud siiski peawad ära sõitma, ja et wanematekogul hommikul tööd on, siis arwan ma, et kell 11 oleks ehk wara.

Juhataja **A. Birk**: Ma panen ettepaneku, koosolek kell 3 pidada, hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega tagasi lükatud.

Kes selle poolt on, et koosolekut kell 12 pidada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Sellega langeb ära wajadus kolmat ettepanekut hääletada. Homme on koosolek kell 12. Lõpetan tänase koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.14 m. õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk**.

Sekretäär **H. Martna**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.